交通事故鉴定意见审查清单（开庭前逐项打勾）

审查对象：伤残等级鉴定、"三期"（误工/护理/营养）鉴定、护理依赖程度鉴定、伤病关系鉴定。

用法：开庭前按五项逐条勾选；凡打不了勾的，即为可质证的点，在「具体不符点」栏写明页码与诊断名称——不作泛泛判断。

* * *

一、形式合规性

- □ 鉴定机构是否加盖司法鉴定专用章
- □ 鉴定人是否签名并具备相应资质
- □ 机构与鉴定事项是否在北京市司法局《国家司法鉴定人和司法鉴定机构名册》核准范围内

二、程序正当性（最容易被忽略、最有效）

- □ 是否组织双方当事人核对鉴定材料
- □ 是否形成完整核对笔录
- □ 鉴定所依据的材料是否经双方质证确认
- ※ 未经质证的材料作为鉴定依据 → 可主张鉴定意见不具合法性
- □ 单方私自委托的鉴定（第 13 条）→ 结论可能不被采信，注意是否需要重新委托

三、伤残等级合理性

- □ 对照《人体损伤致残程度分级》，逐项比对原始病历与诊断
- □ 伤残部位与事故成因是否对应（伤病关系）
- □ 是否将既往疾病计入伤残
- □ 明显不符 → 申请重新鉴定

四、"三期"合法性

- □ 误工期是否超出《人身损害误工期、护理期、营养期评定规范》上限
- □ 护理期是否以住院期间简单等同（住院≠当然护理期）
- □ 营养期是否有医嘱支撑
- □ 与实际伤情、治疗恢复情况是否相符

五、护理依赖

- □ 是否明确界定为"完全护理依赖""大部分护理依赖""部分护理依赖"
- □ 表述模糊 → 要求鉴定机构出具补充说明
- □ 护理人数是否有明确意见（原则 1 人）

六、质证当场可用的话术结构

1. 先问程序：材料是否经双方核对、有无笔录（固定瑕疵）
2. 再问形式：公章、资质、签字（固定形式瑕疵）
3. 再攻实体：等级/三期的比对结论（提出具体不符点，不泛泛而谈）
4. 最后给方案：申请重新鉴定 / 要求补充说明 / 申请鉴定人出庭

七、纪律

- 每一步主张都要指向具体材料（页码、诊断名称、规范条目），不说"我认为过高"
- 申请重新鉴定须说明理由并预交费用，评估成本后再提

* * *

本清单依据北京市律师协会《道路交通事故民事赔偿案件证据操作指引（2.0 版）》第 43—45 条整理，为一般性工具，不构成对具体案件的法律意见。